

1503423-03.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GABRIEL XAVIER DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LUIZ GABRIEL XAVIER DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput; da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 02h04min, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1503423-03.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503423-03.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GABRIEL XAVIER DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LUIZ GABRIEL XAVIER DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput; da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 02h04min, na Avenida Presidente Kennedy, nº 12.718, bairro Caiçara, nesta Comarca, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro. O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 74/78), sendo recebida a denúncia (fls. 85).

Durante a instrução foi ouvida testemunha e realizado o interrogatório (fls. 100). Em alegações finais (fls. 103/109, 116/120 e 134), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa a absolvição, reconhecendo-se a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível e, em caso de condenação, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 08/09) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 125/127 e 128/130).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 100), confessou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, estava traficando drogas no local. Alegou que é usuário de drogas, tendo começado a traficar drogas para saldar dívida com traficantes. Mencionou que havia ficado um mês sem pagar as drogas que consumia, pois seus pais pararam de lhe dar dinheiro. Aduziu que os traficantes disseram que ele deveria vender drogas até pagar sua dívida. Por fim, disse que venderia drogas por dez dias, tendo iniciado a traficância por medo.

A testemunha policial Mayson, em juízo (fls. 100), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando avistou o réu com sacola na mão, tendo este se evadido ao notar a presença policial. Afirmou que o réu largou a sacola em telhado de residência e tentou se evadir pulando muro. Mencionou que o réu foi abordado por outros dois policiais. Salientou que foram encontradas drogas e quantia em dinheiro dentro da sacola. Disse que o réu confessou a traficância, dizendo que vendia drogas por estar desempregado. Por derradeiro, declarou que o réu estava totalmente sóbrio no momento da abordagem.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, o depoimento prestado pelo policial é harmônico com as demais provas produzidas, certo e seguro sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que o depoimento se encontra em total harmonia com o inquérito policial e que o policial sequer conhecia anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daquele em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontrolável a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente, a existência de quantia em dinheiro e a própria confissão judicial do réu, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição.

Por fim, inviável o reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, eis que inexistem nos autos, para além das declarações isoladas do acusado por meio de seu defensor nos memoriais apresentados (fls. 116/120), sequer sombras de indícios que possam efetivamente comprovar a suposta coação moral irresistível, onus probandi que cabe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP; portanto, “a mencionada coação moral irresistível não pode ser acolhida, haja vista que incumbe ao acusado comprová-la, o que não fez. Para invocara coação como causa de exclusão de culpabilidade, é mister que a vontade do sujeito passivo tenha sido obliterada por força invencível de outrem o que, decerto, não restou comprovado nos autos” (TJ/SP Apelação nº 0089862-46.2011.8.26.0050, 10ª Câmara de Direito

Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 06/06/2013).

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas (fls. 08/09, 125/127 e 128/130), que inegavelmente causa gigantescos danos à saúde pública e que tem o potencial de atingir maior número de pessoas, acarretando irrefutável prejuízo à sociedade; e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal. Reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, diminuindo a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, posto que inviável, nesta fase, a redução da pena a quem no mínimo legal, por força da súmula nº 231 do C. STJ.

Incabível a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ante a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas - 114 (cento e quatorze) pedras de "crack", 44 (quarenta e quatro) porções de maconha, 37 (trinta e sete) eppendorfs de cocaína e 10 (dez) potes de "skunk", cf. fls. 08/09, 125/127 e 128/130 -, vez que tão grande quantidade de drogas não é encontrada em qualquer esquina pronta para a venda, sendo necessários contatos estreitos com o submundo do crime para a sua aquisição, o que impede o reconhecimento da aludida causa de diminuição.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas e a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública e em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu LUIZ GABRIEL XAVIER DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 45/46 e 85, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 17 de fevereiro de 2022.

MARGEM DIREITA